

עין משפט
גזר מצוה

ע:

אֵין מקבלין צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית. [א] פי' בקונטרס כל האחריות נכסים על המקבל ושם אותם במעות עליו וכל זמן שאין נותן לו מעותיו חולקים השכר ואע"ג דמשנה יתירא היא דהא תנא ליה (לעיל דף סח.) אין מושיצין חנווני למחזית שכר משום

דמקבל עליה פלגא דהפסד וכל שכן הכא דמקבל עליה כל אחריות נקט ליה משום סיפא אצל מקבלין לאן ברזל מן העכו"ם ולפירושו לא היו רבית זו אלא מדרבנן שהוא קריב לשכר ורחוק להפסד וקשה דמאי פריך בגמרא ממתניתין דהכא אמתני' דבכורות (דף נו.) ושם: ד"ה אין) הא ע"כ ס"ל למקשה דמתניתין דבכורות גדלג קביל עליה נכרי אונסא חולא מדפריך רבא אשינויא דלמי אי דקביל עליה אונסא חולא לאן ברזל קריית ליה ואם כן על כרחך הו"א רבית דרבנן ואפ"ה הוה אחי ליה שפיר הא דפטורי מן הבכורה משום כיון דלא נקיט מריה זוזי ברשותיה קיימי כדאמר בהדיא האי טעמא בפ"ב דבכורות (שם) מקמי דרמינן עלה ממתני' דהכא וא"כ מאי קשיא ליה ממתניתין דהכא וועוד דפריך בגמרא ולפלוג וליתני בדידיה אצל קיבל עליה אונסא חולא מקבלין הא עיקר מתניתין לא אחא אלא לאשמועי' דמן עכו"ם מקבלין כדפירש בקונטרס אצל בישראל דקביל עליה נותן אונסא חולא דמקבלין לא אנטריך כלל דהא מרישא שמעינן לה אצל מקבלין עגלים וסוסיים וכי' ונראה כמו שפי' רבינו תם דמתני' דהכא איירי ברבית דלורייטא שפסק דמים על האנן וגם פסק דמי השבח וקבל עליו לתת בכל שנה דבר קרוב בין יהיה שם שבח בין לא יהיה והיינו רבית קלוזה ותנא ההיא דחנווני שהוא רבית דרבנן והכא קמ"ל דהאי רבית דלורייטא הוא כדקמני מפני שהוא רבית כלומר רבית דלורייטא ואע"ג דקמני לעיל (דף סד:) לא

ישכור הימנו בפחות מפני שהוא רבית והיינו רבית דרבנן לפר"ת שעושה נכייטא רבית דע"כ דשדה התם אנטריך לאשמועינן דהוי רבית דרבנן דלא הוי כמו שאר משכנתא בנכייטא דשריא אצל האי מפני שהוא רבית דהכא אי לאו דלורייטא קאמר מאי קמ"ל ובפר"ת משמע בירושלמי דקאמר איהו לאן ברזל היה לו ק' לאן ואמר ליה הרי עשויות לך בק' דינרים של זהב ולדות וחלב וגזיות שלך ואם מתו אתה חייב באחריותן ואתה מעלה לי שכר סלע מכל אחת ואחת משלך באחרונה אסור משמע בהדיא ששם עליו הקרן והשבח והשתא א"ש דאי לאו מתני' דהכא לא הוי קשה לן מתני' דבכורות אמאי פטורין דשפיר חשיבי ברשות הנכרי כיון דאי לא יהיב ליה זוזי תפיש לבהמה ואי לא משכח לבהמה תפיש לזולתו וזו"ל כה"פ שנותן לו מהם קצבה בכל שנה ולהכי לא נפקי ולדות אחתי מרשות נכרי כי יש לו בהן עדיין קאת קנין אצל משום דחשיב ליה במתני' דהכא רבית דלורייטא פריך שפיר דא"כ יאל מרשות בעלים לגמרי כשאר מלוה ורבא מסיק דהאי דפטור מן הבכורה לאו משום דקיימא ברשותא דמרה אלא משום דחשיב יד נכרי באמצע פטור דלא קרינא ביה כל מקנן תזכר (שמות לו) דמשמע שתהא מכל וכל רשות ישראל שלא תהא יד נכרי באמצע כלל ופריך נמי שפיר לפלוג וליתני בדידיה אע"ג שכבר שמעינן לה מרישא כמו כן מקבלין לאן ברזל מן העכו"ם אינו חידוש וטפי אית לן לאיפלוגי בדידיה: **וְאֵי** רֵא מושבא בבהמה תפיש לו"ד הוה איה יד נכרי **באמצע**. וא"ת מ"ש מבהמת ארנוגא דחייבת בבכורה ללישנא קמא דרבא בפ"ק דפסחים (דף ו. ו) ושם ד"ה התם) היכא דמני ישראל לסלוקיה בזוזי וה"ג אי יהיב ליה זוזי לא תפיש לא לבהמה ולא לולדות וי"ל דהתם עיקר הבהמה של ישראל מתחילה אלא דמשועבדת לארנוגא וכיון דמני לסלוקי בזוזי לא ינאת מרשות ישראל ולא חשיב יד נכרי באמצע אצל הכא דמתחילה הבהמה של נכרי כל זמן שיש לו לנכרי כח זה דאי לא יהיב זוזי תפיש לבהמה לא ינאת מרשות הנכרי ומקרי יד נכרי באמצע דלא נסתלק לגמרי:

תשיך לא סגי דלאו הכי. אצל אי תשוך ניחא דלא סגי דלא תשוך דאסור להלוות לו בחנם כדאמר קרא (דברים יו) לא תחסן ועוד שאמר הכתוב להלוות להם ברבית" וא"ת ומאי פריך מהאי קרא הא לא אסור אלא מדרבנן גזירה שמא ילמוד ממעשיו כדאמרין בסמוך וי"ל דהכי פריך מהאי קרא כיון דאמר רחמנא לנכרי תשיך" לא היה להם לתכמים לאסור והא דדריש ליה מקרא דשלמה אע"ג דלא אסור אלא משום גזירה אפשר דשלמה גזר אי נמי שלמה דיבר ברבית דלורייטא ורבנן הוא דאסמכוה מילתייהו אקרא דידיה ומה שנהגו עתה להלוות לנכרים אור"ת משום דבשל סופרים הלך אחר המיקל וקי"ל כאידך לישנא דמתני הא דרב הונא אצרייטא דרב יוסף ולא אסרו מעולם רב נחמן ורב הונא רבית דנכרי ואפי' ללישנא קמא יש להחמיר לפי שיש עליו מס מלך ושרים והכל הוי כדי חיינו ועוד שאנו שרויין בין האומות ואי אפשר לנו להשתכר בשום דבר אם לא נישא וימתן עמהם הלכך אין לאסור רבית שמא ילמוד ממעשיו יותר משאר משא ומתן וא"ת כיון דרבית עכו"ם שרי לאידך לישנא למה לא חיה אותו שהלוי ברבית בנמתי' שהחיה יחזקאל בצקעת דורא כדאמר בתרגום ירושלמין של והוה כד שלח פרעה וי"ל דשמא בני נח היו מזהרין על הרבית כמו שהזהירו על הגזל ואע"ג דרבית לא אחי מגזל (לעיל סא.) מ"מ כי היכי דדרשינן בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף טו.) דבני נח מזהרין על הגזל מכל עץ הגן ולא גזל ה"ה לרבית ואונאה ואם תאמר ואם כן מאי פריך תשיך לא סגי דלא תשיך דלמא אחי למימר אע"ג דהזהירו על הרבית זה מזה שרי ליה לעכו"ם להלוות לישראל ברבית דאם היה אסור א"כ היה עובר ישראל משום לפני עור וי"ל דלמא תשיך לאחיק נפקא הא לנכרי

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

מתני' אין מקבלין לאן ברזל כל אחריות הנכסים על המקבל ושם אותם עליו במעות וכל זמן שאין נותן לו מעותיו חולקין השכר. ואע"ג דמשנה יתירא היא דהא תנא ליה (לעיל דף סח.) אין מושיצין חנווני למחזית שכר משום דמקבל עליו פלגא דהפסד וכל שכן הכא דקביל כל האחריות עליו נקט ליה

משום סיפא אצל מקבלין לאן ברזל מן העכו"ם: **מדעם העכו"ם**. מפרש בגמרא (ס.) **גב'** למימרא דספס לאן ברזל ברשותא דמקבל קיימא. ובאחריותו מדקמני (ט.) שהוא רבית: **ולדות פטורין מן הבכורה**. לא מיצטיא אמהות דפטורות מן הבכורה שאם ילדה בכור אינו קדוש שהרי הן עצמן של נכרי והתורה אמרה בישראל" ולא באחרים אלא אפילו ולדות שחזיים של ישראל אותן המגיעין לחלק ישראל פטורין מן הבכורה כשימעזרו וילדו. אלמא ברשותא דנותן קיימי דאי באחריות דמקבל קיימי אמאי פטורין: **הא דקביל עליה נכרי אונסא חולא**. מתניתין דבכורות כגון דקביל עליה אונסא חולא ומתני' דהכא דלא קביל עליה אונסא חולא: **אי דקביל עליה נכרי אונסא חולא לאן ברזל קריים ליה**. הלא הם פוחתים אצלו: **ועוד**. אי איתא דהיכא דקביל עליה אונסא חולא קריית ליה לאן ברזל: **אדני סיפא**. דמתני' אצל מקבלין לאן ברזל מן העכו"ם: **לפלוג וליתני בדידיה**. בישראל: **אידי ואידי דלא קביל עליה**. בעל הבהמות אונסא חולא וברשותא דמקבל קיימי: **וגבי בכור היינו טעמא דפטורין** מן הבכורה. כיון דאי אחי נכרי תבע זוזי כמו ששמאן עליו ולא יהיב ליה תפיש לה לבהמה הראשונה שהיתה שלו ואי לא משכח בהמה תפיש לולדות המגיעין לחלקו של ישראל: **הוה ליה יד נכרי באמצע**. יש לו כח בזולתו הלכך אף הן פטורין מן הבכורה: **שכור מנלא**. מלך פרס היה ונוטל ממון מישראל וחונן בהם דלים נכרים שהם דלים מן המנאות:

אפי' רבית דעובד כוכבים. שישראל נוטל מן העובד כוכבים יורד לטימיון: **מאי לאו תשוך**. שמומר אתה ליקח הימנו נשך: **לא תשיך**. דוקא קאמר אתה תן לו רבית: **לא סגיא דלאו הכי**. וכי בא הכתוב לזוות עליו ליתן רבית לעכו"ם. דאילו להחמיר קאמר פשיטא מהיכי תיתי ליה למיכסרי: **בכרי**

משמע דהדיא ששם עליו הקרן והשבח והשתא א"ש דאי לאו מתני' דהכא לא הוי קשה לן מתני' דבכורות אמאי פטורין דשפיר חשיבי ברשות הנכרי כיון דאי לא יהיב ליה זוזי תפיש לבהמה ואי לא משכח לבהמה תפיש לזולתו וזו"ל כה"פ שנותן לו מהם קצבה בכל שנה ולהכי לא נפקי ולדות אחתי מרשות נכרי כי יש לו בהן עדיין קאת קנין אצל משום דחשיב ליה במתני' דהכא רבית דלורייטא פריך שפיר דא"כ יאל מרשות בעלים לגמרי כשאר מלוה ורבא מסיק דהאי דפטור מן הבכורה לאו משום דקיימא ברשותא דמרה אלא משום דחשיב יד נכרי באמצע כדמפרש ואולי ובכל דהוא יד נכרי באמצע פטור דלא קרינא ביה כל מקנן תזכר (שמות לו) דמשמע שתהא מכל וכל רשות ישראל שלא תהא יד נכרי באמצע כלל ופריך נמי שפיר לפלוג וליתני בדידיה אע"ג שכבר שמעינן לה מרישא כמו כן מקבלין לאן ברזל מן העכו"ם אינו חידוש וטפי אית לן לאיפלוגי בדידיה: **וְאֵי** רֵא מושבא בבהמה תפיש לו"ד הוה איה יד נכרי **באמצע**. וא"ת מ"ש מבהמת ארנוגא דחייבת בבכורה ללישנא קמא דרבא בפ"ק דפסחים (דף ו. ו) ושם ד"ה התם) היכא דמני ישראל לסלוקיה בזוזי וה"ג אי יהיב ליה זוזי לא תפיש לא לבהמה ולא לולדות וי"ל דהתם עיקר הבהמה של ישראל מתחילה אלא דמשועבדת לארנוגא וכיון דמני לסלוקי בזוזי לא ינאת מרשות ישראל ולא חשיב יד נכרי באמצע אצל הכא דמתחילה הבהמה של נכרי כל זמן שיש לו לנכרי כח זה דאי לא יהיב זוזי תפיש לבהמה לא ינאת מרשות הנכרי ומקרי יד נכרי באמצע דלא נסתלק לגמרי:

תשיך לא סגי דלאו הכי. אצל אי תשוך ניחא דלא סגי דלא תשוך דאסור להלוות לו בחנם כדאמר קרא (דברים יו) לא תחסן ועוד שאמר הכתוב להלוות להם ברבית" וא"ת ומאי פריך מהאי קרא הא לא אסור אלא מדרבנן גזירה שמא ילמוד ממעשיו כדאמרין בסמוך וי"ל דהכי פריך מהאי קרא כיון דאמר רחמנא לנכרי תשיך" לא היה להם לתכמים לאסור והא דדריש ליה מקרא דשלמה אע"ג דלא אסור אלא משום גזירה אפשר דשלמה גזר אי נמי שלמה דיבר ברבית דלורייטא ורבנן הוא דאסמכוה מילתייהו אקרא דידיה ומה שנהגו עתה להלוות לנכרים אור"ת משום דבשל סופרים הלך אחר המיקל וקי"ל כאידך לישנא דמתני הא דרב הונא אצרייטא דרב יוסף ולא אסרו מעולם רב נחמן ורב הונא רבית דנכרי ואפי' ללישנא קמא יש להחמיר לפי שיש עליו מס מלך ושרים והכל הוי כדי חיינו ועוד שאנו שרויין בין האומות ואי אפשר לנו להשתכר בשום דבר אם לא נישא וימתן עמהם הלכך אין לאסור רבית שמא ילמוד ממעשיו יותר משאר משא ומתן וא"ת כיון דרבית עכו"ם שרי לאידך לישנא למה לא חיה אותו שהלוי ברבית בנמתי' שהחיה יחזקאל בצקעת דורא כדאמר בתרגום ירושלמין של והוה כד שלח פרעה וי"ל דשמא בני נח היו מזהרין על הרבית כמו שהזהירו על הגזל ואע"ג דרבית לא אחי מגזל (לעיל סא.) מ"מ כי היכי דדרשינן בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף טו.) דבני נח מזהרין על הגזל מכל עץ הגן ולא גזל ה"ה לרבית ואונאה ואם תאמר ואם כן מאי פריך תשיך לא סגי דלא תשיך דלמא אחי למימר אע"ג דהזהירו על הרבית זה מזה שרי ליה לעכו"ם להלוות לישראל ברבית דאם היה אסור א"כ היה עובר ישראל משום לפני עור וי"ל דלמא תשיך לאחיק נפקא הא לנכרי

מסורת הש"ס

א) [בכורות טו:.] ב) [לקמן ע"א.] ג) [בכורות טו., ד] [לפלוג וליתני בדידיה כ"ל:], ד) [לקמן ע"א:.] ה) [במדבר ג, א] ו) בס"א טופס: כדי לחסרס, ח) במקום: לנכרי תשיך, כס"א: דמלוה לחסרס,

❧

תורה אור השלם

1 מרבה הונו בגשך ותרביית לחונן דלים יקבצנו: משלי כח ח 2 לקברי תשיך ולאתיך לא תשיך למען יקרבך ו? אלהיך ככל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשותה: דברים כג כא

❧

הגהות הב"ח

א) גב' דלא קביל עליה מרה אונסא חולא אצל קביל עליה מרה: ב) רש"י ד"ה למימרא וכו' מדקמני מפני שהוא:

❧

גליון הש"ס

גב' דאפי' רבית דעכו"ם. עיין מסות דף כ ע"א:

❧

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה אין. פירש כו. י"ב וכן פי' הרמב"ם (ועמ"ש רבינו ביו"ד ר"ס קע"ו):